

0001333-26.2017.8.26.0443

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: DAIANE VALIATI BALLOTTIN RONSANI

Comarca: Piedade

Foro: Foro de Piedade

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... sentido: "PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. Condenação criminal com trânsito em julgado há mais de 5 anos. Configuração de maus antecedentes.

Possibilidade. Compensação da atenuante da confissão espontânea com a reincidência.

Recorrido multireincidente. Prevalência da agravante da reincidência. Recurso

Especial provido". (STJ; REsp 1.718.345; Proc. 2018/0005620-1; SP; ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piedade

Foro de Piedade

2ª Vara

Praça Raul Gomes de Abreu, 73, Piedade-SP - cep 18170-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001333-26.2017.8.26.0443 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001333-26.2017.8.26.0443

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 45/2017 -

Delegacia de Polícia de Tapirai, 102/2017 - Delegacia de Polícia de Tapirai,

128/2017 - Delegacia de Polícia de Tapirai

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

Leonardo dos Santos Fioravanti e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Francisca Cristina Müller de Abreu Dall'aglio

Vistos.

LEONARDO DOS SANTOS FIORAVANTI, vulgo "Nardinho", qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §4º, inciso I (rompimento obstáculo), do Código Penal porque, segundo narra a denúncia, no dia 24 de abril de 2017, em horário incerto, na Rua Adolfo Nimtz, 678, no município de Tapirai, comarca de Piedade, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisas alheias móveis, consistentes em um botijão de gás e uma bicicleta, da marca Caloi, pertencentes a Sebastião Domingos Gonçalves da Silva.

A denúncia foi recebida em 25 de outubro de 2018 (fl. 109).

Pessoalmente citado o réu (fl. 116) ofereceu defesa preliminar (fls. 127/130).

Durante a instrução criminal foi ouvida a vítima e realizado o interrogatório do

acusado, sendo tudo registrado por sistema audiovisual, cuja mídia encontra-se anexa ao termo de fl. 312.

Em alegações finais, na forma de memoriais, o Ministério Público requereu o afastamento da qualificadora de arrombamento. Opinou na dosimetria para que sejam considerados os maus antecedentes e a personalidade voltada ao crime na fixação da pena, bem como a incidência da agravante da reincidência, e requereu a fixação do regime semiaberto. Postulou pela parcial procedência da ação penal, responsabilizando o réu como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal (fls. 342/344).

A defesa, por sua vez, requereu que seja reconhecida a situação de viciado em tóxico do réu, e seja considerada a confissão espontânea na fixação da pena, bem como o regime inicial de cumprimento da pena seja o aberto. Por fim, requereu a absolvição do acusado (fls. 354/356).

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas pelo Boletim de Ocorrência (fls. 05/08), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 10/11), Laudo Pericial (fls. 94/99), bem como pela prova oral coligida.

Vejamos:

A vítima Sebastião relatou, em juízo, que "teve alguns pertences furtados pelo acusado, e que parte desses pertences foram recuperados, inclusive a bicicleta, que foi encontrada enterrada no quintal do réu. O botijão não foi recuperado. Disse que conhece o réu há muito tempo. Relatou que não mora no imóvel onde os objetos foram furtados, e quando foi para a residência, a janela do quarto estava arrombada. Aduziu que os policiais encontraram os objetos furtados com o réu. Afirmou que o réu invadiu o imóvel duas vezes para furtar objetos" (mídia acostada ao termo de fl. 312).

Interrogado em juízo, o réu confessou parcialmente os fatos. Afirmou que "realmente subtraiu a bicicleta, mas que o botijão de gás teria sido furtado por um terceiro de nome "Wesley". Negou o arrombamento da janela, alegando que esta já estava danificada. Afirmou que já conhecia a vítima e sabia que a residência era dela, mas que não tinha nenhum problema com a vítima. Disse que mora perto da residência que furtou. Asseverou que já foi processado criminalmente por assalto, que trabalhava como ajudante geral, tem um filho menor de idade e possui ensino médio completo. Interrogado, disse que confessou o furto da bicicleta na delegacia" (mídia acostada ao termo de fl. 312).

Pois bem, a prova produzida é suficiente em desfavor do acusado.

Na espécie estão presentes os elementos de crime de furto, posto que, ocorrida a subtração pelo réu, este teve a posse mansa e pacífica do bem, longe da vista da vítima, mesmo que por pequeno espaço de tempo: "O crime de furto aperfeiçoa-se quando ocorre a inversão da posse da 'res' pelo agente conferindo-lhe a tranquila detenção da coisa, ainda que por curto espaço de tempo, longe da área de vigilância do espoliado" (STJ, RJDTACRIM 28/323 e RT 714/444).

A palavra da vítima foi corroborada pela confissão do acusado, que admitiu, em juízo, a prática do furto da bicicleta, um dos objetos da denúncia.

De outro lado, como bem pontuado pelo representante do Ministério Público, a qualificadora de arrombamento (art. 155, §4º, I) deve ser afastada. O réu negou que tenha arrombado a janela, afirmando que esta já se encontrava danificada quando chegou para praticar o delito de furto. De outro lado, quando da realização tardia da perícia no local (fls. 94/99) a janela já estava parcialmente consertada.

Comprovada a prática dos fatos pelo acusado, a tipicidade de sua conduta, bem como a antijuridicidade e a reprovabilidade social, a condenação é medida que se impõe. Passo à dosagem das penas.

A culpabilidade do agente, compreendida como o grau de reprovabilidade de sua conduta, é normal.

O réu ostenta maus antecedentes com extensa folha de antecedentes criminais, com condenações transitadas em julgado nos processos nº 0000254-28.2017.8.26.0567; nº 0000491-46.2017.8.26.0443; nº 0001074-31.2017.8.26.0443; nº 0002531-

35.2016.8.26.0443; nº 0002532-20.2016.8.26.0443 e nº 0002563-40.2016.8.26.0443, conforme de verifica às fls. 318/326, de modo que as condenações mais antigas serão valoradas nesta fase e as demais como reincidência, sem bis in idem (STJ - Inexiste ofensa à Súmula n. 241/STJ quando, para a valoração dos maus antecedentes, foi utilizada condenação prévia e distinta daquela considerada na segunda etapa da dosimetria, para fins de reincidência." (HC 306.222/RS)).

Não há elementos para aferir a conduta social e personalidade do agente, sendo neutras na dosimetria da pena.

Os motivos do crime são normais ao tipo, não se revelando qualquer propósito diverso ao que já levado em consideração pelo legislador, digno de ensejar maior reprimenda.

As circunstâncias são neutras.

As consequências são normais ao crime.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento do delito.

Presente circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 1 ano e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase figuram a atenuante da confissão do réu (artigo 65, III, "d", do CP) e a agravante da multireincidência.

Atentando ao que dispõe o art. 67 do CP e considerando se tratar de multireincidente, prevalece a agravante. Neste sentido: "PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. Condenação criminal com trânsito em julgado há mais de 5 anos. Configuração de maus antecedentes. Possibilidade. Compensação da atenuante da confissão espontânea com a reincidência. Recorrido multireincidente. Prevalência da agravante da reincidência. Recurso Especial provido". (STJ; REsp 1.718.345; Proc. 2018/0005620-1; SP; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 26/04/2018; DJE 04/05/2018; Pág. 7859).

Agravo a pena em 1/6 fixando-a em 1 ano e 9 nove meses de reclusão e 14 dias-multa. Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, pelo que a reprimenda fica fixada em 1 ano e 9 nove meses de reclusão e 14 dias-multa. Diante da situação econômica do réu, fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal, equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente, nos termos do artigo 49, § 1º, do Código Penal.

A pena imposta ao réu não supera 4 anos. Todavia, trata-se de agente multirreincidente, o que autoriza a fixação do regime imediatamente mais gravoso que o previsto para a pena aplicada (Art.33, §2º, b, do CP e Súmula 269 do STJ). Assim, fixo o regime inicial SEMIABERTO.

O réu é reincidente em crimes dolosos contra o patrimônio, não fazendo jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art.44, CP). Pelos mesmos fundamentos é inaplicável no presente caso a benesse do Sursis (art. 77, caput, do CP).

O réu respondeu o processo em liberdade e assim deve permanecer enquanto aguarda o trânsito em julgado.

Deixo de fixar o valor mínimo de reparação dos danos diante da ausência de pedido e de apuração nos autos.

Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e CONDENO o réu LEONARDO DOS SANTOS FIORAVANTI, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, fixando-lhe a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 9 (nove) nove meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 14 (quatorze) dias-multa no mínimo legal.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários em favor do defensor nomeado (fls. 122), nos termos do convênio DPE/OAB.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o mandado de prisão, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e, nada mais sendo requerido, arquivem-se.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Piedade, 30 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA